رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥٢٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٤٣٨ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/١٤هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - الخطأ في تسجيل سابقة جنائية - إقرار الجهة الإدارية - السعي إلى تعديل الخطأ - إساءة سمعة - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - تعريف ركن الضرر - التعويض عن الضرر المعنوي - سلطة المحكمة في تقدير التعويض - الاستئناس بسوابق قضائية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء خطئها في تسجيل سابقة جنائية عليه - الثابت إدانة المدعي بجناية (مضاربة)، وإقرار المدعى عليها بتسجيل جناية (محاولة لواط) في صحيفة السوابق الجنائية الخاصة بالمدعي بدلاً من جناية (مضاربة)، ثم قيامها بتعديل تلك الجناية بعد عدة سنوات؛ مما يتقرر معه خطؤها - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بمراجعة عدد من الجهات الحكومية لتعديل الخطأ، وإساءة سمعته، وإمكانية حرمانه من وظيفة نتيجة ذلك - استحقاق المدعي التعويض وفق تقدير المحكمة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).

الوَقائِع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها سجّلت في صحيفة السوابق الخاصة به سابقة (محاولة لواط) في عام ١٤٢٣هـ، وأنه علم بذلك عندما استخرج صحيفة السوابق الخاصة به من الأدلة الجنائية لتقديمها ضمن متطلبات وظيفة تقدم لها، وعند مراجعته للمدعى عليها أنكرت وقوع مثل هذا الخطأ، مشيراً إلى أن الصك القضائي -الذي يوضح الواقعة الحقيقية للسابقة بأنها كانت (مضاربة) عام ١٤٢٣هـ، وليست (محاولة لواط)- مفقودٌ من المحكمة المصدرة للحكم، ولولا أنه وجد نسخةً من صك الحكم لدى إدارة سجن محافظة العلا لبقي المسمى الجنائي كما هو إلى يومنا هذا، وذكر أنه بحصوله على نسخة الحكم وعرضه على المدعى عليها، قامت بتعديل اسم السابقة إلى اسمها الحقيقي (مضاربة) بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ بموجب المعاملة المرفوعة برقم (٥٦٣٢٧١) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ ثم ختم صحيفته بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به مادياً

ومعنوياً جراء خطأ المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لذلك عدداً من الجلسات، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، إذ سبق أن صدر فيها حكم شرعي. وأما من الناحية الموضوعية، فأرفق نسخة من خطاب مدير شرطة محافظة العلا المكلف رقم (٢٢/٣٦٤٠/١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤هـ والمتضمن أنه بالرجوع للحكم الشرعي رقم (٣/٨٩) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٢١هـ الصادر بحق المدعي تبين أن قضيته كانت مضاربة وتم تسجيلها في صحيفة السوابق عن طريق الخطأ باسم محاولة فعل فاحشة اللواط، وكان ذلك الخطأ شخصياً من قبل أحد المختصين لوجود متهمين آخرين تم إدانتهم بارتكاب فاحشة اللواط مما تسبب في حدوث لبس في تصنيف القضية لدى المختص، وقد تمت إحالته للتقاعد، وذكر أن المدعي لم يتضرر بهذا الخطأ، ودليل ذلك سكوته طيلة تلك المدة، إذ القضية تم تسجيلها من عام ١٤٢٣هـ، وأن على المدعي تقديم ما يثبت وقوع الضرر عليه، وأشار إلى أن تلك البيانات سرية ولا أحد يستطيع الاطلاع عليها، وختم صحيفته بطلب رفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرةً جوابيةً تضمنت تأكيده على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر دعواه وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم؛ إذ ليست متعلقةً بأعمال الضبط الجنائي. كما أشار إلى أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من تسجيل السابقة عن طريق الخطأ، وكان الخطأ شخصياً يتضمن إقراراً بوقوع الخطأ من قبلهم، والقاعدة الفقهية تنص على أنه (لا عذر لمن أقر)، كما أن جهة الإدارة تتحمل تبعة هذا الخطأ استناداً إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال

تابعيه. وذكر في سبيل إيضاح الضرر الذي لحق به ما ملخصه: أنه تضرر بحرمانه من وظيفة مؤذن التي تقدم لها قبل الواقعة، وتشويه سمعته مما امتد إلى أسرته ومجتمعه، وأضرت بحياته الخاصة، إذ تعرض للمساس بالدين والأمانة والشرف، وأرفق عدداً من المستندات الخاصة بتقديمه للوظيفة، كما أرفق شهادةً مكتوبةً من أربعة شهود على تناقل خبر تلك الواقعة وتضرر سمعته في مجتمعه، ثم ختم مذكرته بأن القاعدة الشرعية نصت على أن (الضرر يزال) وأكد على طلبه التعويض. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه؛ وبناءً عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مما نسب إليه من سابقة جنائية عن طريق الخطأ، وتسجيلها في صحيفة السوابق الخاصة به؛ فإن دعواه حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى طبقاً لقواعد التوزيع الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، فلما

كانت دعوى المدعي من دعاوى التعويض، وكان الثابت قيام المدعى عليها بتعديل اسم السابقة المسجلة في صحيفة السوابق الخاصة به بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ بموجب المعاملة المرفوعة برقم (٥٦٣٢٧١) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ، وقد تقدم المدعي بدعواه الماثلة إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ، ولما كانت المادة الثامنة في فقرتها السادسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ الأمر الذي تعد معه الدعوى مستوفيةً لشروط قبولها؛ ومن ثم يتعين قبولها شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مما نسب إليه من سابقة جنائية عن طريق الخطأ بتسجيلها لسابقة (محاولة لواط) في صحيفة السوابق الخاصة به، ولما كان يؤسس مطالبته بالتعويض على خطأ المدعى عليها وإقرارها بذلك مما ألحق به ضرراً معنوياً تمثل في تشويه سمعته بين عائلته وأقاربه وفي مجتمعه، وضرراً مادياً بحرمانه من الوظيفة التي تقدم لها. ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أنه يشترط لقيام مسؤولية جهة الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية توفر أركان ثلاثة: الأول: ركن الخطأ. والثاني: ركن الضرر. والثالث: الإفضاء، وهو العلاقة السببية بين الخطأ

والضرر. وتأسيساً على ذلك؛ فإنه لما كان الثابت إقرار المدعى عليها بخطئها في تسجيلها بصحيفة السوابق الخاصة بالمدعي سابقة باسم (محاولة لواط)، بينما كانت الواقعة الحقيقية هي (مضاربة) وفقاً لخطابها رقم (٢٢/٣٦٤٠/١٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤هـ، والمستند إلى الحكم القضائي رقم (٣/٨٩) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٢١هـ الصادر بحق المدعي، كما قامت بتعديل تلك السابقة إلى اسمها الصحيح بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ بموجب المعاملة المرفوعة إليها من قبل المدعي برقم (٥٦٣٢٧١) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ، ولما تقرّر قضاءً من قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؛ الأمر الذي ثبت به خطأ المدعى عليها. وأما عن ركن الضرر، فالثابت من خلال ما كشفت عنه أوراق الدعوى أن تلك السابقة المسجلة على سبيل الخطأ قيدت من تاريخ ١٤٢٣/٤/٢١هـ إلى أن تم تعديلها بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ؛ مما يتبين معه طول مدة الخطأ في حقّه، كما أن الثابت تضرر المدعي في سبيل تعديل السابقة بمراجعته للمدعى عليها، ثم للمحكمة مصدرة الحكم، ثم لإدارة السجون، حتى تحصّل على نسخة الحكم القضائي المتضمن لحقيقة السابقة وهي المضاربة، والبيّن أن مجرد نسبة سابقة (محاولة لواط) وتسجيلها على المدعي يعد ضرراً معنوياً معتبراً في نفسه؛ لاسيما وأنها تمس سمعة المرء وشرفه التي تتأثر بأدنى ملابسة، إلا أنه في هذه الحالة امتد ذلك الضرر حتى أضر بسمعته بين عائلته وذويه ومجتمعه، وبه ثبت قيام ركن الضرر بحقه. ولما كان هذا الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي كان نتيجةً لخطأ المدعى عليها وأثراً من آثاره، وهي المعبر عنها بقيام العلاقة السببية بين الخطأ

والضرر، فقد توفرت بذلك أركان التعويض اللازمة لقيام مسؤولية جهة الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية. وأما بخصوص تضرره بحرمانه من الوظيفة التي تقدم لها باعتبار أنها كانت قُبيل اكتشافه لأمر السابقة ومقارِبة لمدتها، إلا أنه في هذه الواقعة لا يمكن للدائرة أن تجزم بأن ما وقع للمدعي من حرمانه الوظيفة كان بسبب خطأ جهة الإدارة، حيث إن عدم ترشحه لتلك الوظيفة من الممكن أن يكون قد حصل لأي سببٍ آخر لا علاقة له بخطأ المدعى عليها في شأن السابقة، كما لا يمكن أن يُستبعد تأثيره على ترشحه لها؛ لانطواء اسم السابقة الخاطئ على معنى الإخلال بمقتضيات الشرف والأمانة. وحيث إن ما صدر عن المدعى عليها من خطأ قد تحقق به ضرر معنوي، وأنه قد يفوق الضرر المادي في بعض صوره، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، رواه ابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني. ووجه ذلك أن التحريم في الحديث عام لكل أنواع الضرر، ومن ذلك الضرر المعنوي، فيكون حكم التعويض شاملاً له، والقاعدة الفقهية أن (الضرر يزال)، والضرر هو إلحاق المفسدة بالغير مطلقاً، وإزالته بعد وقوعه مأمور به شرعاً، والضرر المعنوي يدخل ضمناً في عموم الضرر المقصود. وفي سبيل تقدير التعويض، فإنه لما كان الأصل هو أن المثل يعوَّض عنه بالمثل، والمتقوَّم يعوض عنه بالقيمة، فإن هناك صوراً تخرج عن ذلك بحسب أنواع الأشياء التي يتقرر الحكم بالتعويض عنها، وإذا تعذر الحكم بالمثل، وتعذر الحكم بالقيمة، فيصار إلى الحكم المبني على التقدير

والاجتهاد، أي الخرص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقدر المتلف إذا لم يتمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد، إذ الخرص والتقويم واحد، فإن الخرص هو الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء، والتقويم هو الاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل يكون الخرص أسهل، وكلاهما يجوز مع الحاجة".

وتأسيساً على ما سبق، ولما كانت الدائرة هي صاحبة السلطة التقديرية في تقدير التعويض وتقدير الضرر أيضاً، وأن سلطتها التقديرية مبناها على الاجتهاد، وبما أن الضرر المعنوي مفترض، ولا يمكن تقدير حجمه، ويتعذر وضع معيار له، وإنما يعتمد على ما تستنتجه الدائرة من ظروف الدعوى وملابساتها، مع الأخذ بكون ما يلحق الناس من أضرار يتفاوت باختلاف حال كل شخص ومكانته وظروفه المحيطة به؛ وبناءً على ذلك اجتهدت الدائرة وانتهت إلى تعويض المدعي عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وإذ تشير الدائرة إلى أن ما انتهت إليه من قضاء هو ما تم تأييده بالحكم رقم (٢/٥٢٧١/س) لعام ١٤٣٦هـ القاضي بتأييد الحكم الابتدائي رقم (٢/١١٦١/ق) لعام ١٤٣٥هـ، وكذلك الحكم في الدعوى رقم (٥/٩١٠٧/ق) لعام ١٤٣٩هـ المؤيد بالحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم (١٣٧٧) لعام ١٤٤١هـ؛ ومن ثم فإن الدائرة تحكم بمقتضى ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام شرطة العلا بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.